

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2531/2533

นายจิรวัฒน์ อนุรักษตระกูล

โจทก์

นางบุญเรือง บัวลี

จำเลย

นายจิรวัฒน์ อนุรักษตระกูล โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าที่ดินตามที่จำเลยนำชี้เข้ามาในเขต น.ส.3 หรือในเขตรั้วคอนกรีตตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือโจทก์มีสิทธิครอบครองและห้าม จำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทรูปสามเหลี่ยม ตามแนวระหว่างหลัก ฎ.02520- ลม.1- ลม.2 เนื้อที่ 2 ตารางวา ตามรูปแผนที่ จ.11 ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์รื้อรั้วคอนกรีตที่ก่อสร้างรุกล้ำที่ดินของจำเลยออกไปและทำที่ดินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิมกับห้ามมิให้โจทก์และบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินของจำเลยอีกต่อไป

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,81)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องที่รื้อฟื้นคดีไว้ระหว่าง
ฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องที่รื้อฟื้นคดีไว้ระหว่าง
ฎีกา

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ